

# 한국수자원공사 상임감사위원

## 경고·시정요구(금액) 및 통보

제 목 계약관리 및 준공정산 부적정

소 관 부 서 >>>지사

조 치 부 서 ↑↑↑↑실, >>>지사

내 용

### 1. 업무 개요

>>>지사는 관로 부식환경 개선을 위해 '순순댐계통 광역상수도 전기방식 설비 보강공사'를 시행하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「계약업무규정」 제42조(내역입찰)에 의하면 계약부서의 장은 입찰 진행 후 최저가 입찰자순으로 산출내역서를 사업주관부서의 장에게 송부하고, 사업주관부서의 장은 산출내역서의 공종별 목적물 물량 및 단가 등을 검토하여 계약부서의 장에게 송부하여야 한다.

또한, 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제20조(일반관리비)에 의하면 일반관리비는 공사원가에 일반관리비율을 곱하여 계산하고, 제21조(이윤)에 의하면 이윤은 공사원가 중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액의 15%를 초과하여 계상

할 수 없으며, 「(계약예규) 공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 의하면 설계변경 시 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 일반관리비율 및 이윤율에 의하는 것으로 규정되어 있다. 따라서, 설계변경 시 계약상대자가 제출한 산출내역서 상의 금액 및 요율과 동일하게 작성하여야 한다.

아울러, 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급 시 정산절차 등)에 따르면 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 사업자 부담분에 대한 납입확인서에 따라 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 지급하고, 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)의 경우 소속회사에서 납부한 납입확인서 금액을 기준으로 현장인 명부 등의 확인을 통해 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 일할 정산토록 규정하고 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제83조(건설근로자퇴직공제 가입대상공사)에 의하면 건설사업자의 공제부금납부내역을 확인하여 정산하여야 한다고 규정하고 있으므로 우리공사 「건설기술관리규정」 제78조(준공검사조서)에 따라 준공검사 시 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 및 퇴직공제부금비의 지급 증빙서류를 첨부하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

#### 가. 계약 시 산출내역서 및 설계변경 내역 적정성 검토 미흡

≫≫≫지사는 본 공사를 발주하면서 일부 공종을 원가계산서 상 별도 비목으로 분리하여 설계하였으나, 계약 체결 시 계약상대자가 제출한 산출내역서를

검토한 결과 계약상대자는 낙찰차액을 조정하면서 해당 공종을 도급공사비에서 제외한 후 잔여금액을 이윤 및 부가가치세를 조정하였으나, 감독원은 이를 확인하지 못하고 계약을 실시하였다.

이 후, 계약상대자는 당초 계약 시 제외했던 일부 공종의 금액을 별도의 절차 없이 도급공사비에 반영하면서 일반관리비와 이윤을 임의로 조정하여 실정보고 내역서를 제출하였다. 감독원은 이에 따라 설계변경을 진행하였으나 당초 산출내역서와 실정보고 내역서의 당초분이 다름에도 불구하고 부적정하게 설계변경을 진행한 사실을 확인하였다.

#### 나. 보험료 등 준공금 정산 부적정

≫≫≫지사는 '♀♀♀♀♀♀♀♀광역상수도 전기방식설비 보강공사'를 준공 및 사후 정산하는 과정에서 실집행 근거자료가 부재하거나 제출자료로는 집행내역 확인이 불가함에도 과다하게 지급한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견      ≫≫≫지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

#### 조치할 사항

① ↑↑↑↑실장은 관련 규정을 위반하여 계약 시 관련서류 검토 미흡에 따라

부적절하게 계약을 체결하고 실정보고를 승인하였으며 준공 시 보험료를 과다하게 지급한 관련자를 '경고' 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

② 지사장은 과다하게 지급된 준공금을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정요구(금액))

③ 지사장은 계약 및 설계변경 시 산출내역서 검토를 철저히 하고 준공 시 사회보험료 정산 등 집행 근거자료 확인절차를 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)